جواب ما الاسلام كما يكون من بعض العوام فانا نسمع من يقول لا اعرف وجود من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي ان يسئل العامي عن الاسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب الايمان به ثم يقال له أنت مصدق بهذا فان قال نعم اكتفى به اه (قوله لتبعية السابي او دار الاسلام) اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الابوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فان من وقع في سهمه صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك اه وتعقبه في البحر بان تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على انه يرد عليه ما في كشف الاسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه الى دار الاسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالاخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يملك فيه خلافا اه وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بانه تبع للسابي ان كان مسلما وللدار ان كان ذميا اه أي فيدور مع الاسلام أينما دار ويمشي كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي أي ان كان مسلما أو دار الاسلام ان لم يكن السابي مسلما (قوله يجب تخليصه من يده أي بالقيمة) تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على اخراجه من ملكه بيده كذا في الشرح مزيدا (قوله وان كان لكافر) أي لميت كافر (قوله قريب مسلم) أطلقه فشمل ما اذا كان له قريب غيره كافر أو لا غير أنه ان كان فالاولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الارحام كذا في البحر فقوله ولا ولي له كافرا نما هو شرط للاولوية (قوله غسله المسلم) وليس ذلك واجبا عليه لان من شرط الوجوب اسلام الميت حوى عن البدائع (قوله لا يراعى فيه سنة) أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والاصل فيه ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال لما مات ابو طالب انطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيأ حتى تأتيني فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي وفي حديث الواقدي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان (قوله ليكون حجة عليه) لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك فعل وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل (قوله حتى لو وقع في ماء نجسه) هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريما وأما على القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفا (قوله من غير مراعاة كفن السنة) أي فلا يعتبر فيه عدد ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر (قوله والقاه في حفرة) أي بدون لحد ولا توسعة ويلقيه طرحا كالجيفة لا وضعا (قوله وفيه اشارة) أي في قوله أهل ملته أي فانه يفيد أنه كافر أصلي (قوله لا يمكن منه أحد) فلا يدفع الى من ارتد الى ملتهم كذا في الشرح (قوله والى ان الكافر الخ) هذا يستفاد من قوله وان كان لكافر الخ فان هذه عكسها (قوله لا يمكن من قريبه المسلم) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر فأتوا على يهودي وقد نشر التوراة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان وأجلهم

لتبعية السابي أو دار الاسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه الى دار الاسلام ثم مات يصلى عليه وان بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة (وان كان لكافر قريب مسلم) حاضر ولا ولي له كافر (غسله) المسلم (كغسل خرقة نجسة) لا يراعى فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسه (وكفنه في خرقة) من غير مراعاة كفن السنة (والقاه في حفرة) من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة (أو دفعه) القريب (الى أهل ملته) ويتبع جنازته من بعيد وفيه اشارة الى ان المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لانه لا ملة له فيلقى كجيفة كاب في حفرة والى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم